

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“) a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej len „zmluva“)

č. u darcu: ZML-3-28/2025-KE

č. u obdarovaného:

medzi zmluvnými stranami:

Darca: SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Lamačská cesta 3/C, 840 00 Bratislava 4
Zastúpený: Ing. Martin Nemky, MBA, predseda úradu
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
(ďalej len „darca“)

a

Obdarovaný: Obec Ploské
Sídlo: Ploské 74, 044 44 Kráľovce
Zastúpený: Ing. František Petro, starosta obce
IČO: 00324621
DIČ: 2021244951
(ďalej len „obdarovaný“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, ktorou sa bezodplatne prevádza vlastníctvo hnutelného majetku štátu v správe darcu do vlastníctva obdarovaného na základe uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov a nasledovných dohodnutých podmienok.

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnutelného majetku štátu a to osobné motorové vozidlo KIA Cee'd, evidenčné číslo: KE163HJ, rok obstarania: 2010, inventárne číslo vozidla: HM 80101316, VIN: U5YHC512ABL256522, typ motora: G4FC, počet najazdených km: 147 743, farba: modrá metalíza, typ paliva: BA 95 benzín, osvedčenie o evidencii vozidla číslo: PH830519, 4 ks zimných pneumatík na diskoch, kľúče od vozidla 2 ks, povinná výbava vozidla, TK a EK platné do 30.10.2026 (ďalej len „predmet darovania“).
2. Darca daruje a obdarovaný prijíma uvedený predmet darovania, ktorý bude využívať na výkon samosprávy a na zabezpečenie činnosti Obecného úradu v Ploskom.
3. Predmet darovania bol Rozhodnutím o prebytočnosti majetku štátu č. 18200-2843/2025 zo dňa 26.11.2025 vyhlásený za prebytočný, keďže darcovi neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Článok II

Nadobúdacia a zostatková cena

Nadobúdacia cena predmetu darovania je **14 389,00 EUR** a zostatková cena predmetu darovania je **0,00 EUR**.

Článok III

Podmienky darovania

1. Darca touto zmluvou prevádza predmet darovania z vlastníctva darcu do vlastníctva obdarovaného, ktorý nadobúda predmet darovania do svojho vlastníctva jeho prevzatím.
2. V prípade použitia predmetu darovania na iný ako dohodnutý účel podľa článku I. bodu 2 tejto zmluvy je obdarovaný povinný vrátiť dar darcovi.
3. Obdarovaný sa zaväzuje, že predmet darovania po dobu troch rokov nescudzí.
4. Darca si vyhradzuje počas doby uvedenej v bode 3. tohto článku právo kontroly dodržania dohodnutého účelu využívania predmetu darovania podľa bodu 2. tohto článku, s možnosťou jeho vrátenia v stave, v akom ho obdarovaný prevzal s ohľadom na bežné opotrebenie a na jeho náklady.
5. Darca vyhlasuje, že oboznámil obdarovaného s technickým stavom predmetu darovania a nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne vady predmetu darovania, o ktorých vie. Darca daruje predmet darovania v užívaniashopnom stave, ktorý zodpovedá dobe jeho prevádzky a počtu najazdených kilometrov.
6. Obdarovaný vyhlasuje, že pozná technický stav predmetu darovania a preberá ho v stave, v akom sa predmet darovania nachádza ku dňu účinnosti tejto zmluvy. Okamihom prevzatia predmetu darovania prechádza na obdarovaného nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu darovania.
7. Darca vyhlasuje, že na predmet darovania je uzatvorené povinné zmluvné poistenie – číslo 2408822131 s platnosťou do 31.12.2025.
8. Fyzické odovzdanie a prevzatie predmetného darovania sa uskutoční do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to formou písomného odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Darca je povinný v deň odovzdania predmetu darovania odovzdať obdarovanému aj všetky doklady potrebné na riadne užívanie predmetu darovania.
9. Dopravu alebo prepravu predmetu darovania z miesta odovzdania na miesto určenia (do garážových priestorov obdarovaného) si zabezpečí obdarovaný vlastnými silami a na vlastné náklady. Obdarovaný zároveň znáša všetky náklady spojené so zabezpečením zmeny v evidencii vozidiel podľa osobitného predpisu.
10. Darca prehlasuje, že na predmete darovania neviazu žiadne dlhy, tarchy, ani iné právne povinnosti. Darca prehlasuje, že predmet darovania je jeho výlučným vlastníctvom a je s ním oprávnený zmluvne nakladať. V prípade, že by sa vyhlásenie darcu uvedené v predchádzajúcej vete ukázalo ako nepravdivé, je obdarovaný oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok IV
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 278/1993 Z. z. a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Sumu vo výške 80,81 EUR za 53 litrov zostatku pohonných hmôt v nádrži obdarovaný uhradí priamo do pokladne darcu – Štatistický úrad SR - Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, Werferova 3, 040 11 Košice v deň odovzdania a prevzatia predmetu darovania.
4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy dostane darca, dva rovnopisy dostane obdarovaný a jeden rovnopis Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha - Rozhodnutie o prebytočnosti predmetu darovania.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Ploskom, dňa:

Za darcu:

Za obdarovaného:

.....
Ing. Martin Nemky, MBA
predseda ŠÚ SR

.....
Ing. František Petro
starosta obce

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vo funkcii zriaďovateľa

súhlasí

s bezodplatným prevodom hnutelného majetku štátu, špecifikovaného v článku I. bod 1. darovacej zmluvy č. ZML-3-28/2025-KE, z vlastníctva Slovenskej republiky, správy Štatistického úradu Slovenskej republiky, Lamačská cesta č. 3/C, 840 05 Bratislava, IČO 00 166 197, do výlučného vlastníctva obce Ploské, Ploské 74, 044 44 Kráľovce, IČO 00 324 621.

V Bratislave 19.12.2025

K spisu číslo: MF/17780/2025-821

Mgr. Martin Dziak
riadiť
odboru majetkovoprávneho